

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٣هـ،
برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا، نائب رئيس المحكمة،
علي عبد الله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم
الكواري، وأحمد حمد عبد الله الدوسري، أعضاء المحكمة.
وحضور السيد / عمر عبد العزيز حساني، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (م.ت/٢/٢٠٢١) لسنة (١٩) قضائية.

المقامة من:

كيران جواهر بيجلاني.
وكيلها المحامي: قاسم محمد الفردان.

ضد:

١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).

٢- النيابة العامة.

ويمثلهما جهاز قضايا الدولة.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة

الإجراءات

بتاريخ الواحد والعشرين من نوفمبر سنة ٢٠٢١ أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبة الحكم:

١- في الموضوع: بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/١/٠٨) لسنة ٦ قضائية الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١١ والمنشور في الجريدة الرسمية رقم ٣٠٢٤، والحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/٢/٢٠١٠) لسنة ٨ قضائية الصادر بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٢ والمنشور في الجريدة الرسمية رقم ٣٠٥٩ وعدم الاعتداد بحكمي محكمة التمييز في الطعن رقم ٤/٠٤٥٣/٢٠١٩ الصادر بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩. والطعن رقم ١٢/٢٠٢٠/٣/١٦٤ الصادر بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ لما فيه من سلب سلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل في إثبات الأخطاء الطبية من دليل آخر دون أن يتقيد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة وفقاً للمادتين (٥ و ٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ وسلطته في استمداد فتاعته من أي دليل آخر غير تقرير اللجنة.

٢- وفي جميع الأحوال: إلزام المدعى عليهما بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

قدم جهاز قضايا الدولة عن المدعى عليهما مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى لقيامها على غير ذي سند من القانون.

وقدّمت المدعية مذكرة ردّاً على مذكرة المدعى عليهما، صممت فيها على طلباتها سائلة البيان.

كما قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة تعقيباً على مذكرة المدعية، ردد فيها دفاعه آنف الإشارة.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة - المدعى عليها الثانية - اتهمت المدّعية بأنها، في غضون عام ٢٠١٥م، تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وذلك بتدخلها في سرعة انتشار الورم المبيّن الوصف والنوع في التقارير الطبية المرفقة نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها وذلك على

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة

النحو المُبَيَّن بالأوراق، وطلبت معاقبتها استناداً لنص المادة (٢١/٣٤٣) من قانون العقوبات، وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة الصغرى الجنائية، حيث قُيدت برقم (٧/٢٠١٧/١٢٢٨)، وأصدرت حكمها - حضورياً - بحبس المتهم ستة أشهر، عما أسند إليها من اتهام. وإذ لم ترتض المدّعية هذا الحكم، طعنّت عليه بالاستئناف رقم (١٣/٢٠١٨/٢٩٥٥) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، فأصدرت حكماً تمهيدياً، بنذب لجنة ثلاثية طبية من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لبيان وجود خطأ طبي من عدمه في جانب المدّعية، ولعدم تشكيل اللجنة، عدلت المحكمة عن هذا الحكم واستمعت إلى شاهدي نفي - طبيين - طلبت المدّعية الإدلاء بشهادتهما، فأصدرت حكمها بجلسة ٢٢/٥/٢٠١٩م - حضورياً اعتبارياً - بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما أسند إليها من اتهام. فطعنّت النيابة العامة على هذا الحكم، بالطعن رقم (١٢/٢٠١٩/٤٥٣/٤) أمام محكمة التمييز، وأسست طعنّها على سبب وحيد وهو الخطأ في تطبيق القانون، باعتداد المحكمة الكبرى الجنائية بشهادة الشهود وطرح النتيجة التي انتهت إليها اللجنة الطبية المشار إليها بنص المادتين (٥، ٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩م بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

وبجلسة ١٨/١١/٢٠١٩م أصدرت محكمة التمييز حكمها بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد؛ وذلك تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، بأن استند في قضائه ببراءة المدّعية إلى شاهدي النفي، بالرغم من أن المحكمة الكبرى الجنائية مقيّدة في قضائها، بإثبات ركن الخطأ وعلاقة السببية أو نفيها، إلى ما تنتهي إليه اللجنة الطبية آنفة الإشارة.

وقد أعيدت الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، حيث قضت بجلسة ٢٧/٢/٢٠٢٠م - حضورياً - بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنفة شهراً واحداً عما أسند إليها من اتهام، وتُسبّل عقوبة الحبس بإلزام المحكوم عليها - بموافقتها - بالعمل في خدمة المجتمع، وقد طعنّت المستأنفة (المدّعية) على هذا الحكم بالطعن رقم (١٢/٢٠٢٠/١٦٤/٣) أمام محكمة التمييز بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٠م، طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه.

وإذ تراءى للمدّعية أن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (١٢/٢٠١٩/٤٥٣/٤) الصادر بجلسة ١٨/١١/٢٠١٩م، بسلبه سلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل في إثبات الأخطاء الطبية، من دليل آخر، دون أن يتقيد بتقرير اللجنة الطبية المشار إليها سلفاً، يُعدّ عَقَبَةً

في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في كل من الدعوى الدستورية رقم (د/١/٨) لسنة ٦ قضائية، بجلسة ٢٦/١٠/٢٠١١م، والدعوى الدستورية رقم (د/٢/٢٠١٠) لسنة ٨ قضائية بجلسة ٢٧/٦/٢٠١٢م، فقد أقامت دعواها المقيدة أمام المحكمة الدستورية برقم (م.ت/١/٢٠٢٠) لسنة ١٨ قضائية. طالبة الحكم بالمضي في تنفيذ هذين الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة التمييز آنف الذكر.

وقضت هذه المحكمة بجلسة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن حكم المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بجلسة ٢٧/٢/٢٠٢٠م، مطعون عليه من قبل المدّعية، أمام محكمة التمييز، ولم يصدر فيه حكم بعد، ومن ثم يكون الأمر مازال معروضاً على محكمة التمييز؛ لتقول كلمتها في شأن أعمال آثار الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية في الدعويين الدستوريين المشار إليهما، على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولى للفصل فيه، من خلال التزام محكمة التمييز - كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية بشأنها، متى كان ذلك، وكانت المدّعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين الدستوريين المشار إليهما، وإعمال آثارهما على النزاع الموضوعي، وصولاً إلى تصحيح حكم محكمة التمييز القاضي بنقض الحكم المطعون فيه؛ لتنحل - بهذه المثابة - منازعة التنفيذ المعروضة إلى طعن على الحكم الصادر في النزاع الموضوعي، وهو ما يُخرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه بعد صدور حكم هذه المحكمة - سالف البيان - قضت محكمة التمييز بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢١ بقبول الطعن (المقام من المدّعية في الدعوى الماثلة) شكلاً ورفضه موضوعاً. وأوردت في أسباب حكمها أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها برفض الدعوى المقيدة بجداولها برقم (د/١/٨) لسنة ٦ قضائية بشأن عدم دستورية نص المادتين (٥، ٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان تأسيساً على أنهما لا يخالفان الدستور، كما أصدرت حكماً بعدم قبول الدعوى المقيدة بجداولها برقم (د/٢/٢٠١٠) لسنة ٨ قضائية بشأن الطعن على المادة (٢٧) من المرسوم بقانون سالف الذكر لسابقة الفصل فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم

دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وكان قضاء المحكمة الدستورية قد انتهى إلى دستورية نص المادتين (٢٧، ٥) - أنفي الإشارة - كما قضى في دعوى منازعة التنفيذ المقامة من الطاعنة بشأن الحكم محل الطعن المائل بعدم قبولها. وأن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة استناداً إلى تقرير اللجنة المنتدبة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي اطمأنت إليها المحكمة وشهادة الطبيبين بتحقيقات النيابة العامة ولم يعتد بشهادة شاهدي النفي اللذين استمعت إليهما المحكمة المنقوض حكمها.

وإذ ترى المدعية - في الدعوى الراهنة - أن حكمي محكمة التمييز الصادرين في الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١، والطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ قد شكلا عقبة مادية وقانونية في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية فقد أقامت منازعة التنفيذ الماثلة قولاً منها أن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩ قد بنى قضاءه على أن حكم المحكمة الكبرى الاستئنافية الجنائية قد خالف القانون لاستناده في قضائه ببراءة المدعية إلى شهادة شاهدي النفي، رغم أن المحكمة كانت مقيدة في قضائها في إثبات ركن الخطأ وعلاقة السببية إلى ما ينتهي إليه تقرير اللجنة الطبية المشار إليها في المادة رقم (٥) من القانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، وذلك بالمخالفة لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية في القضيتين رقم (د/٠٨/١)، (د/١٠/٢). كما لم يلتزم حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ٢٠٢٠/١٦٤ بحكمي المحكمة الدستورية - سالف في الذكر - وذلك بأن تعدل محكمة التمييز عن حكمها بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩.

وقدم جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى لقيامها على غير ذي سند من القانون من وجهين:

الأول: أن المحكمة الدستورية لم تقض بعدم دستورية نصي المادتين رقمي (٢٧، ٥) - سالف في الذكر - بل على العكس انتهت إلى الاعتداد برأي اللجنة كونها لجنة فنية متخصصة بشأن الأخطاء الطبية، وهو ما يتفق مع ما عول عليه الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠.

الثاني: أن المحكمة الدستورية قد انتهت في حكمها - سالف في الإشارة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في انتداب خبير آخر غير لجنة التراخيص الطبية، يقدم تقريره الفني، ولم يشير إلى أحقية الإثبات بشهادة الشهود.

وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن تنفيذ حكمها

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة

قد اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية - وفقاً لنص المادة (٣٢) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢، بإنشاء المحكمة الدستورية - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم دون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم يفترض، أولاً: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانياً: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقياً بها ممكناً، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تُعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.

فإذا عاق انسياب التنفيذ أي عارض - ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً - جاز لهذه المحكمة التدخل لا لإعمال أثر حكمها بنفسها، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض، وسبيلها إلى ذلك - تعيينها عليه سلطات الدولة كل في مجال اختصاصها - الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم الدستوري وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء، وامتناعاً لهذا الحكم تسترد محكمة الموضوع ولايتها في إعمال آثار الحكم الدستوري على النزاع المعروض عليها، لا يمنعها عن ذلك عمل سابق لها كان مُحددًا لأثره على غير جادة القانون بعد أن أسقطه الحكم الأمر بالمضي في التنفيذ، وليس في ذلك مساس بأحكام قضائية، ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها في مجال الرقابة الدستورية، ومرجعها إلى أحكامه - وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء حكم القانون في مدارجه

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة

العليا، فكان حتمًا أن يكون التقيد بأحكامها مطلقًا ساريًا على الدولة والناس أجمعين، وعلى قدم المساواة الكاملة، وهو ما أثبتته المادة (٣١) من قانون هذه المحكمة، كما أن سريان هذه الأحكام على الدولة بأفرعها المختلفة - ومنها المحاكم - وفي مواجهة كافة باعتبار أنهم جميعًا مخاطبون بها لا يملكون لها تعديلاً ولا يستطيعون عنها حولاً، مؤداه أنها تحمل في ذاتها أسس فرضها، ليكون الاحتجاج بها واقتضاء تنفيذها حقاً لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم المباشرة بإعمال مضمونها، دون استثناء ينال منها، وبما يرد الدولة بكامل سلطاتها - ومنها المحاكم - عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه أو مخالفة أثره، وبما يلزمها بالعمل على مقتضاه وضبط سلوكها وفقاً لفحواه، وإلا تكون قد خرجت على القانون الذي ألزمها الدستور بالخضوع له وجعل علوه عليها وانعقاد السيادة لأحكامه قاعدة لنظامها ومحوراً لبناء أساس الحكم فيها، فإذا هي خالفت هذه الأحكام - وهي ملزمة لها إلزام الدستور نفسه - كان عملها تعدياً على هذه الأحكام ينحدر بها إلى درجة العدم، يجوز معه لكل ذي شأن أن يتمسك بعدم الاعتداد به، ولو كان حكماً قضائياً باتاً.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا أقامت المحكمة الدستورية حكمها بعدم قبول الدعوى أو رفضها على معنى معين للنص الطعين تستخلصه استخلاصاً سائغاً من مقاصد المشرع يكون عاصماً له من الإبطال كافلاً للمدعين بلوغ الترضية القضائية التي ينشدون في دعواهم الموضوعية، فإن هذا المعنى يغدو ملزماً لسلطات الدولة كافة، ومنها المحاكم على اختلاف درجاتها، لا يملك أحد دونه محيصاً ولا يستطيع عنه حولاً، وهذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا الحكم ولازم للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ويكمّله؛ ليكون معه وحده لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه الحجية التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (٣١) من قانون هذه المحكمة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢، وذلك في مواجهة كافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها، وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.

وحيث إن المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان تنص على أن «تشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة للنظر في طلبات ترخيص مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك بعد التحقق من الشهادات العلمية لطالب الترخيص، والتأكد من كفايته المهنية، وكذلك فحص طلبات الترخيص لفتح عيادات خاصة للأطباء، أو طلبات نقل تلك العيادات، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص

عليها في هذا القانون، وذلك طبقاً للنظم والاشتراطات التي يصدر بتحديداتها قرار من وزير الصحة.

كما تنص المادة (٢٧) من ذات المرسوم بقانون على أن «لا يكون الطبيب مسؤولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسؤولاً في الأحوال التالية:

أ - إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

ب - إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

ج - إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.

وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها».

وحيث إن حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم (د/١/٠٨) لسنة (٦) قضائية - سالف الإشارة - بعد أن حدد نطاق الدعوى في الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) ونصها «وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها» وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن «المشرع فيما أوكله من اختصاص للجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ - والتي تتمحض لجنة فنية خالصة تتولى في حدود الفقرة الطعينة من المادة (٢٧) من ذات المرسوم بقانون، إبداء الرأي الفني المتخصص بشأن الأخطاء الطبية المبينة بالنص الطعين - إنما كان يستهدف بذلك غاية مشروعة، مفادها إيجاد حلول للمنازعات التي تثور حول هذه الأخطاء في مهدها بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه المنازعات وما تستوجبه من خبرات فنية متخصصة، دون أن ينال ذلك من حق أطراف هذه المنازعات في عرضها على القضاء والطعن أمامه على أعمال وقرارات تلك اللجنة التي لا تعدو أن تكون جهة خبرة في مجال إثبات الأخطاء الطبية...».

وأضافت المحكمة «وحيث إن النص الطعين قد ورد خلواً من كل ما من شأنه أن يستقيم موطئاً لقالة مصادرتة سلطان القاضي وحرية في تقدير الدليل المستخلص من تقرير لجنة التراخيص الطبية آنفة الذكر يستند به سلطاته المقررة باعتباره القاضي الأعلى في الدعوى،

كما لم يغفل هذا النص يد القاضي عن تكليف خبير آخر غير لجنة التراخيص الطبية، بعد إيداع هذه اللجنة لتقريرها، استيفاء لعقيده في النزاع بالاستناد الى الدليل الذي يركن إلى وجاهته...».

وحيث إن حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم (د/٢/٢٠١٠) لسنة (٨) قضائية بعد أن انتهى إلى عدم قبول الطعن على المادة (٢٧) - سائلة البيان - لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (د/١/٠٨) قضى برفض الطعن على المادة (٥) من ذات المرسوم بقانون متضمناً ذات الأسباب الواردة في الحكم السابق، ومقررًا أن اللجنة الطبية المبينة في هذه المادة - عند تقريرها حدوث الأخطاء الطبية المنوه عنها في المادة (٢٧) - لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاصات فنية، قراراتها ليست نهائية بل خاضعة لرقابة القضاء، ومن ثم فإن هذا المعنى الذي أسبغته المحكمة الدستورية على نصي المادتين (٥)، (٢٧) - أنفتي البيان - يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها حكمها برفض الدعوى ولزام للنتيجة التي انتهى إليها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ويكمله؛ لتمتد إليه الحجية المطلقة قبل الكافة.

وحيث إن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩ - المار ذكره - موضوع منازعة التنفيذ الماثلة - قد انتهى إلى نقض الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية ببراءة المدعية، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، وذلك بمقولة أن المادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ قد حددت الجهة المسؤولة عن تقرير حدوث الأخطاء الطبية بأنها اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة من ذات القانون والتي تشكل بقرار من وزير الصحة وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدها إلى انتفاء ركن الخطأ في حقها على شهادة الطبيبين اللذين استمعت إليهما المحكمة الاستئنافية فإنه يكون قد خالف القانون الذي قيد قاضي الموضوع بالاستناد إلى تقرير اللجنة الطبية سائلة البيان واطراحه للتقريرين الطبيين الصادرين عن تلك اللجنة اللذين استندت إليهما محكمة أول درجة في تقرير ثبوت الخطأ إلى جانب المطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب نقضه، لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقص الإحالة.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩ الذي قيد قاضي الموضوع بالاستناد إلى تقرير اللجنة الطبية - سائلة الإشارة - للقضاء بالإدانة، قد أسبغ معنى مغايراً لنص المادتين (٥)، (٢٧) سالفتي البيان وذلك بالمخالفة لما

انتهت إليه المحكمة الدستورية ويشكل عقبة في تنفيذ حكميها في الدعويين رقمي (د/١/٠٨)، (د/٢/٢٠١٠)، ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الاستئنافية في القضية رقم ٢٩٥٥ لسنة ٢٠١٨، وحكم محكمة التمييز في الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠، مرتبطين بالطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩ المار ذكره ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة في شأن تقرير المسؤولية الجنائية للمدعية عن الأفعال المنسوب إليها ارتكابها، بما يجعلهما مطروحين على هذه المحكمة، ويشكلان عقبة في تنفيذ حكميها - سألني الذكر. مما يتعين معه إزالتها، والقضاء بعدم الاعتداد بهذه الأحكام الثلاثة جميعها وما يترتب على ذلك من إعادة نظر الدعوى أمام محكمة التمييز لتفصل في طعن النيابة العامة، من خلال التزامها - كسائر محاكم القضاء المختلفة - بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية بشأنها، وإعمال آثاره على النزاع الموضوعي. ومقتضاه رفض طعن النيابة العامة على حكم البراءة لقيامه على سبب وحيد يتناقض مع حجية الأحكام الدستورية سألقة البيان، ويؤكد ما تقدم أن القضاء بعدم الاعتداد بحكم محكمة التمييز الأول باعتباره عقبة مادية أعاق تنفيذ الحكمين الدستوريين، مؤداه سقوطه وانعدام أي أثر له، في إعادة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الاستئنافية التي أدانت المدعية، ويمتد ذلك إلى الحكم الثاني لمحكمة التمييز بتأييد الحكم الأخير. ولا يغير من الأمر ما أوردته المحكمة الكبرى الاستئنافية - محكمة الإعادة - في أسباب حكمها أنها (قد اطمأنت إلى ارتكاب المستأنفة للجريمة المسندة إليها استناداً إلى الأدلة التي عول عليها الحكم المستأنف في الإدانة، والتي تطمئن إليها هذه المحكمة وتحيل إليها كأسباب مكملة لأسباب حكمها) ذلك أن إعادة نظر الدعوى أمام تلك المحكمة كان بناء على حكم محكمة التمييز المنعقد. ولا يغير من الأمر أيضاً ما أوردته محكمة التمييز في حكمها الأخير «من أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق». ذلك أن حكمها الأول في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩ - البات - بإلغاء الحكم ببراءة المدعية للخطأ في تطبيق القانون - بالمخالفة لحكمي المحكمة الدستورية أنفي الإشارة - لازال قائماً منتجاً لآثاره في إعاقة تنفيذهما بإدانة المدعية؛ ولم يعدله الحكم الثاني. بل إن الحكم الأخير استند في قضائه برفض طعن المدعية إلى أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوى الدستورية هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص المطعون عليه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وأن حكمي المحكمة الدستورية المنازع في تنفيذها قد انتهيا إلى دستورية نص المادتين (٥، ٢٧) أنفي الإشارة، وفات حكم التمييز أن أسباب الحكمين الدستوريين لها ذات الحجية المطلقة - على النحو المار ذكره.

وحيث إنه بالإضافة لما تقدم فإن طعن النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهم - المدعية

في الدعوى الراهنة - كان لسبب وحيد وهو الخطأ في تطبيق القانون بصدد المادتين (٥، ٢٧) - المار ذكرهما - ومن ثم فقد استندت محكمة التمييز في حكمها في الطعن ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩ لهذا السبب وحده في قضائها البات بإدانة المتهم - المدعية - وأعادت القضية للمحكمة الجنائية الكبرى الاستئنافية فقط لتقدير العقوبة المتعين إنزالها بالمتهمة. ومن ثم فإن استطراد محكمة الإعادة تلك إلى الحديث عن اطمئنانها واقتناعها بالأدلة التي ساقها حكم أول درجة بالإدانة، لا محل له وتزيد لا أثر له وينسحب ذلك أيضاً على الحكم الثاني لمحكمة التمييز في الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠. التي كان يتعين عليها أعمال آثار حكمي المحكمة الدستورية - أنفي الذكر - على النزاع الموضوعي وذلك بفرض طعن النيابة العامة المخالف لهما. لا يمنعها عن ذلك قضاؤها السابق في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩، الذي كان محدداً لأثره على غير جادة القانون، فإن هي خالفته - وهي ملزمة لها إلزام الدستور نفسه - كان عملها تعدياً على هذه الأحكام ينحدر بها إلى درجة العدم، يجوز معه لكل ذي شأن أن يتمسك بعدم الاعتداد به ولو كان حكماً قضائياً باتاً.

وحيث إنه بشأن ما أثاره جهاز قضايا الدولة بأن الحكمين الدستوريين المنازع في تنفيذهما رقمي (د/١/٠٨)، (د/٢/٢٠١٠) لم يشير إلى أحقية الإثبات بشهادة الشهود التي ترتكن إليها المدعية واستندت إليها المحكمة الكبرى الاستئنافية الجنائية في القضاء ببراءتها، وإنما أشارا إلى سلطة المحكمة في انتداب خبير آخر خلاف اللجنة. فإن هذا القول غير سديد إذ أن الحكمين - سألني الذكر - على ما هو واضح وجلي من أسبابهما أكدا أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) المطعون عليه ورد خلواً من كل ما من شأنه أن يستقيم موطئاً لقالة مصادرتة سلطات القاضي وحرية في تقدير الدليل المستخلص من تقرير لجنة التراخيص الطبية، يستنفذ به سلطاته المقررة باعتباره القاضي الأعلى في الدعوى، وأن له أن يستند إلى الدليل الذي يركن إلى وجاهته. ومن ثم فإن إشارة الأسباب إلى أن للقاضي أن يكلف خبيراً آخر غير لجنة التراخيص الطبية، لم يحصر أدلة الإثبات التي يقتنع بها القاضي في تقرير اللجنة الطبية أو تقرير الخبير الآخر وإنما له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه.

وحيث إنه من المقرر أن مبدأ الاقتناع القضائي في القضاء الجنائي خاصة، يعني أن للقاضي أن يقبل جميع الأدلة التي يقدمها إليه أطراف الدعوى، فلا وجود لأدلة يحظر عليه القانون مقداً قبولها، وله أن يستبعد أي دليل لا يطمئن إليه، وله بعد ذلك السلطة التقديرية الكاملة. ونظام الأدلة القانونية الذي يتمثل في تنظيم الاقتناع اليقيني للقاضي وفقاً لأدلة قانونية يحددها

المشرع سلفاً، عرف في عهد الإمبراطورية الرومانية وفي أوروبا في القرون الوسطى. بينما في العصر الحديث يسود نظام الاقتناع الذاتي للقاضي، فيقدر القاضي بحرية قيمة الأدلة، ولا يملئ عليه المشرع أي حجة معينة لإعمالها وعلى القاضي أن يبحث عن الأدلة اللازمة، ثم يقدرها في حرية تامة. وقد أخذ قانون الإجراءات الجنائية البحريني - الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢ - بنظام الاقتناع الذاتي للقاضي فنص في المادة (٢٥٣) منه على أنه «يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته،...».

وحيث إنه من المقرر أيضاً أن دور ضمانات الدفاع في تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوماً في مجال الاتهام الجنائي باعتبار أن الإدانة التي قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة التي ينتمي إليها منهية أحياناً آماله المشروعة في الحياة، ويتعين بالتالي أن يكون حق النيابة العامة في تقديم أدلة الاتهام موازناً بضمانات الدفاع التي يتكافأ بها مركز المتهم معها في إطار النظام الاختصاصي للعدالة الجنائية كي يتمكن بواسطتها من مقارنة حججها ودحض الأدلة المقدمة منها.

والملاحظ أنه في الدعويين الدستوريين رقمي (٠٨/١/د)، (٢٠١٠/٢/د) المنازع في تنفيذ حكميهما، كانت الدعوى الموضوعية المطبق بشأنها النصان المطعون عليهما فيهما (دعوى مدنية) بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة من الخطأ الطبي، ومن ثم فإن المضي في تنفيذ هذين الحكمين الدستوريين - بصدد الاتهام الجنائي الموجه للمدعية - في منازعة التنفيذ الماثلة يكون أكثر لزوماً.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن حكمي محكمة التمييز في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩، وفي الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠ وحكم المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في الاستئناف رقم ٢٩٥٥ لسنة ٢٠١٨ لاتزال تنتج أثرها في حق المدعية، بإلغاء حكم البراءة وإعاقعة تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية - أنفي الإشارة - بما يقيم مصلحتها الشخصية والمباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة بما لازمها اعتبار تلك الأحكام عقبة في تنفيذ هذين الحكمين، فقد بات متعيناً القضاء بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعويين رقمي (٠٨/١/د)، (٢٠١٠/٢/د) وترتيب آثارهما كاملة، بلا أمّ ولا عوج، على الوجه المبين بأسبابهما، وأخصها أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، باختصاص اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (٥) من ذات المرسوم بقانون بتقرير الأخطاء الطبية، لا يعدو أن يكون تقريراً فنياً غير ملزم ولا يصادر سلطة القاضي وحرية في تقدير الدليل المستمد منه وله أن يستوفي عقيدته في النزاع من الدليل الذي يطمئن إليه، والقضاء بعدم الاعتداد بحكمي محكمة التمييز، وحكم المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية - أنفة البيان.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة - بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعويين الدستوريين رقم (د/١/٠٨) لسنة ٦ قضائية بجلسة ٢٦ أكتوبر سنة ٢٠١١، ورقم (د/٢/٢٠١٠) لسنة ٨ قضائية بجلسة ٢٧ يونيو ٢٠١٢، فيما فصلا فيه بأن تقرير اللجنة الطبية المشار إليها لا يقيّد القاضي، وله أن يستوفي عقيدته في النزاع من الدليل الذي يطمئن إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة